

教师参考答案

以下供教师讲评，不能与学生材料提前整册发放。用结论、依据、理由和限度核对回答，接受意思准确的不同表述，不预设新的考核分值。

任务一：通过门槛

结论：宪法修改未达到第 64 条第一款的通过要求；法律议案达到第二款的通过要求。两者均以全国人大全体代表为基数，60%高于半数而低于三分之二。

可接受学生以分数、百分比或自然语言解释。关键漏项是把全体代表换成到会代表、把过半数写成半数以上，或把全国人大规则当成常委会规则。题设已假定其他条件符合，因此可以作门槛的有限确定判断；不能据此宣称现实议案已经完成全部程序。

任务二：根本法的三个理由

- 根本内容：可举序言的根本任务、第一条的根本制度，或结合权利与机构说明国家基本框架。不能把根本性等同字数多或所有部门法的总和。
- 最高效力：序言确立最高法律效力，第 5 条要求法律等不得与宪法抵触。应说明普通立法受约束，不能只说“地位最高”。
- 修改程序特殊性：以第 64 条两款比较全国人大全体代表的不同通过要求，说明我国根本规则修改需要更高程度同意。不能扩成所有国家规则完全相同。

一份可接受的短答：“宪法第 1 条确立国家根本制度，具有基本框架意义；第 5 条要求其他法律不得抵触，表明最高效力；第 64 条规定修宪门槛比法律议案更高，以程序保护根本规则的稳定性。”

普通法律仍然重要，它在具体领域细化规则。根本法的特殊地位由内容、效力和制度保障共同说明，不依赖贬低普通法律。讲评安排在独立作答之后，逐字稿第 12 页已给明确停顿与反馈位置。

任务三：赔偿权、情形与义务主体

第1问

结论：按题设，甲有取得国家赔偿的权利；该县公安局为赔偿义务机关。

依据与理由：宪法41条3款确认相关权利；国家赔偿法第2条1款规定本法范围内侵权损害与赔偿权，第3条起句及第1项明确行使行政职权时违法拘留等情形，第7条1款确定相应行政机关为义务机关。题目已给出职权性质、违法拘留及自由侵害事实。

限度：不判断数额、期限和具体程序是否完成。未知金额不妨碍本题肯定赔偿权；也不要求另有财产损失才承认人身自由侵害。可接受“违法行政拘留对应第3条，县公安局依第7条承担义务”的简明表达。

关键漏项：省掉行政职权，混入刑事赔偿；只写宪法而不使用具体法；把义务主体写成工作人员个人；因金额未知而一律说无法判断。

第2问

宪法41条3款在根本法层面确认依法取得赔偿的权利；国家赔偿法把它展开为具体情形和义务主体。例如，第3条列出违法行政拘留，第7条确定相应行政机关的义务。第1条还把保障权利与促进依法行使职权连接起来，第2条进一步说明本法的侵权损害条件。

学生至少说清权利、情形、主体三个位置，并举第3或第7条一个准确例子即可，不要求逐条复述全部条文。不能把每一条都只概括为“保障权利”而不解释它增加了什么信息。这也不意味普通法律每一项细节都能从某条宪法逐字推导。

第3问

不能。宪法自身已有最高法律效力；普通法律是在宪法约束下具体安排权利的实现，不是首次赋予宪法法律效力。依据是材料二的序言和第5条，与材料三的“依照法律规定”“根据宪法”合读。

可接受“宪法已有约束，法律把适用情形和责任主体写具体”的表达。不能反向推成具体法律无关紧要，或者“依照法律规定”允许普通法律任意取消宪法要求。

原则联系的口头回答

例：“宪法确认党的领导和人民的主体地位，人民通过制度行使国家权力；权力依法运行，应尊重保障人的权利，并受到监督制约。赔偿制度把权利保障与机关依法行使职权连接起来，是其中一处观察窗口。”

可接受学生只解释其中一项准确联系，例如第 3 条的负责监督关系或第 33 条对国家活动的要求。不能把国家赔偿说成人权保障的全部，也不能只罗列五个原则词语。

任务四：迁移

甲

结论：说法不成立，普通法律仍受宪法约束。依据是宪法序言的最高效力及第 5 条不得抵触的要求，不以普通法律是否写特定起首句为条件。

可接受学生用“法律有无自我声明，不改变宪法的约束”解释。限度是未给该法具体内容，不能进一步宣称每条均已合宪或均违宪。只答“不成立”而不解释仍不充分。

乙

第 1 问：笼统公共利益理由不足以证明具体措施的权限已经成立。宪法原则有规范意义，仍需对照具体主体、职权、条件与程序。

第 2 问：可查措施性质、实施机关的职权、具体法律依据与授权范围、启动条件及相关事实、实施程序、实际影响等。至少指出三项具体内容，不能只写“查法律、查事实”。

第 3 问：现有材料也不足以直接证明措施必然违法或赔偿当然成立。没有提供某项授权的信息，不等于已证明法律中不存在该授权；赔偿还须对应法律规定的侵权情形和损害等条件。

与任务三比较：任务三给足行政职权、违法拘留及侵害事实，能作有限肯定判断；本题没给这些事实，才需要查缺口。关键错误是把公益等同无限授权，或把信息不足直接转换为违法及赔偿结论。

任务五：三句参考

“宪法规定国家根本制度、基本权利和国家权力组织运行等根本问题，并具有最高法律效力。普通法律在宪法约束下安排具体领域的情形、权利义务和实现办法，例如国家赔偿的相关规则。判断具体措施，还要核机关权限、法律依据、事实条件和程序。”

允许用本课其他准确例子。不要把三层关系理解成宪法对具体权力完全没有直接规定，也不要把抽象原则当成任意措施的授权。

50 分钟一学时的两个延长活动

第一学时第 12 页后增加 5 分钟：三栏理由互评，阅读 1 分钟、交流 2 分钟、教师反馈 2 分钟。按任务二标准纠正只有标题、缺依据或理由的问题，不增加新知识模块。

第二学时第 23 页后增加 5 分钟：给定“规则要求保障权利，但具体工作人员仍有违法行为”的假设。阅读 1 分钟、学生口答 2 分钟、教师反馈 2 分钟。可确定的是实际遵守出现问题，不等于规则因此失去效力；须依法查明并纠正。还不能仅凭一句假设确定所有责任和具体救济结果。

两个延长活动各 5 分钟，合计 100 分钟；它们不隐含在 90 分钟核心方案内。实际课堂速度与理解效果仍需真人试讲。